

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단(이하 “사업단”이라 함)은 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등) 제1항1)에 따라 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 국가에서 조성한 물산업 실증화 시설 및 집적단지(이하 “국가물산업클러스터”라 함)를 같은법 시행령 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등) 등2)에 근거하여 ■■부로부터 위탁받아 운영(0000년 0월~현재)하고 있다.

그리고, 사업단은 물기업의 제품 개발, 기술력 향상 및 판로 개척 등을 지원하기 위한 “물기업 국고보조금 지원사업(이하 “물기업 지원사업”이라 함)을 ■■부로부터 그 전담기관으로 지정받아 수행하고 있으며, 0000년 기준 총 000개 물기업을 대상으로 00,000백만원의 국고보조금을 지원하고 있다.

[표 1] 국가물산업클러스터사업단 물기업 지원사업 수행 현황(2024년 기준)

연번	부서명	부명	지원사업명	지원기업(개)	지원금액(백만원)
			< 합 계 >	000	00,000
1	○○○ ○○○처	△△△△△부	----- --사업	0	0,000
2		▲▲▲▲부	--- ---- -- --사업	00	000

1) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제15조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 조성·운영 등)

① 국가 또는 지방자치단체는 물산업 진흥과 물기업의 경쟁력 강화를 위하여 다음 각 호의 시설·단지를 포함하는 물산업 실증화 시설 및 집적단지를 조성하여 운영할 수 있다.

2) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률 시행령」 제20조(물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 위탁 등)

① 중앙행정기관의 장은 법 제15조제3항에 따라 물산업 실증화 시설 및 집적단지의 운영 업무를 위탁할 전문기관을 선정한 경우에는 위탁받는 전문기관과 위탁 내용을 관보에 고시해야 한다.

「물산업 실증화 시설 및 집적단지(물산업 클러스터) 운영 위탁 고시(■■부고시 제0000-00호)」

1. 위탁받는 기관: 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단

연번	부서명	부명	지원사업명	지원기업(개)	지원금액(백만원)
3	◇◇◇◇ ◇◇처	▽▽▽▽▽부	--- --- --- --사업	00	0,000
4			----- --- --사업	00	0,000
5			-- --- --- --사업	0	000
6		◁◁◁◁◁부	--- --- --- --사업	00	0,000
7			--- --- --사업	0	00
8			--- --- --- --사업	0	00
9		▼▼▼▼▼부	--- --- --사업	00	000
10			----- ---사업	00	0,000

2. 관련규정 및 판단기준

「보조금 관리에 관한 법률」 제2조(정의)에 따르면, 보조금, 보조사업·보조사업자, 간접보조금·간접보조금사업자 등을 [표 2]와 같이 정의하고 있고, 이에 따라 사업단은 보조금 교부 대상인 물기업 지원사업을 수행하는 보조사업자이고, 지원대상으로 선정된 물기업은 간접보조금(보조사업자가 다시 교부하는 보조금) 교부 대상 사업을 수행하는 간접보조사업자가 된다고 되어 있다.

[표 2] 보조금, 보조금사업(자), 간접보조금사업(자) 등의 정의

연번	구분	정의	비고
1	보조금	국가 외의 자가 수행하는 사무 또는 사업에 대하여 국가가 이를 조성하거나 재정상의 원조를 하기 위하여 교부하는 보조금 등 ³⁾ 으로 대통령령으로 정하는 것	-
2	보조사업	보조금의 교부 대상이 되는 사무 또는 사업	-
3	보조사업자	보조사업을 수행하는 자를 말하는 것	사업단
4	간접보조금	국가 외의 자가 보조금을 재원의 전부 또는 일부로 하여 상당한 반대급부를 받지 아니하고 그 보조금의 교부 목적에 따라 다시 교부하는 급부금	-
5	간접보조사업	간접보조금의 교부 대상이 되는 사무 또는 사업	-
6	간접보조사업자	간접보조사업을 수행하는 자	지원대상 물기업
7	보조금수령자	보조사업자 또는 간접보조사업자로부터 보조금 또는 간접보조금을 지급받은 자	지원대상 물기업

3) 보조금 등: 보조금, 부담금 및 그 밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 교부하는 급부금을 포함

그리고, 「국고보조금 통합관리지침」 제4조(보조사업 관련자의 의무)에 따르면, 보조사업 선정 및 보조금 집행의 효율성과 투명성을 제고하기 위하여 ㉮㉮ ㉮㉮부 장관, 중앙관서의 장, 보조사업자, 간접보조사업자 및 보조금 수령자는 이 지침에서 정한 의무를 충실히 이행하여야 하며, 제4항 보조사업자 및 간접보조사업자의 의무는 적법한 방법 및 절차를 통해 교부신청서와 사업계획서 등을 작성하여 제출하고 간접보조사업자 또는 보조금수령자 등에게 보조금을 재교부하는 경우, 보조금 법령 등의 준수 여부에 대한 관리·감독하도록 되어 있다.

「국고보조금 통합관리지침」 제21조(보조사업 관련 계약)에 따르면, 2천만원을 초과하는 물품 및 용역구매 계약을 체결하는 경우에는 조달청장에게 위탁하여 계약을 체결하거나, 국가종합전자조달시스템(이하 “나라장터”라 함)을 이용하여 계약을 체결하도록 되어 있다.

또한, 「국고보조금 통합관리지침」 제32조(보조사업 집행점검)에 따르면, 중앙관서의 장은 내역사업내 모든 상위 보조사업자로 하여금 보조금시스템을 통하여 다음 각 호4)의 사항에 대하여 월 1회 이상 점검을 실시하도록 하고 그 결과를 전송받아 관리하여야 하며, 중앙관서의 장이 교부한 보조금에 대해서도 월 1회 이상 점검을 실시하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 사업단은 간접보조사업자 또는 보조금수령자 등에게 보조금 법령 등의 준수 여부에 대한 집행점검 실시 등 관리·감독하여 보조금 집행의 효율성

4) 1. 보조사업자 또는 하위 보조사업자에게 교부한 보조금의 세부 집행내역
2. 매월 집행실적 및 집행마감 결과
3. 보조사업자가 지방자치단체인 경우 지방재정관리시스템과의 월 집행마감 결과 대조 후 일치 여부

과 투명성을 제고하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「국고보조금 통합관리지침」 제45조의 2(부정수급 모니터링)에 따라 〰〰〰〰 부장관은 보조금시스템을 통해 보조금 부정수급 모니터링을 실시하여 부정수급 이 의심되는 보조사업은 해당 중앙관서의 장에게 통보하고 사업단은 e나라도움 모니터링을 통해 부정 징후 의심사업을 추출하여 의심사업에 대해 자체점검을 실시하고 그 결과를 등록하도록 되어 있다.

그리고, 부정 징후 탐지시스템 주요 패턴으로는 가족간 거래, 급여성 경비, 지출증빙 미비, 집행 오남용, 특정거래 관리, 자산관리, 기타 사업관리, 통계모델 유형이 있다.

금번 종합감사 기간 중 사업단에서 운영 중인 국고보조금 지원사업에 대한 집행내역보고서를 확인한 결과, 0개의 의심사례 유형과 지침 개정 필요 사항을 확인하였다.

① 집행 오남용(국외여비 과다 지출에 관한 사항)

국가물산업클러스터사업단 ◇◇◇◇◇처 ▽▽▽▽▽부(이하 “▽▽▽▽▽부”라 함)는 “0000년 -- -- ---- --사업”으로 선정된 (주)---의 국외 출장 증빙자료를 확인한 결과, (주)---는 국외 출장 0회(-----, --)에 대한 여비 증빙자료로 출장 인원 0인 모두 항공권을 비즈니스로 구매하였고, 일비, 식비, 숙박비에 대해서도 「공무원 여비 규정」 보다 과다하게 지출하였다.

하지만, ▽▽▽▽▽부에서는 「국가물산업클러스터 --- --- --사업 운영지침(이하 “지원사업 운영지침”라 함)」 “별표 4 사업비 계상기준 및 증빙서류”에서 국외여비 계상기준을 사업 수행기관이 정한 기준이 있는 경우 그 기준에 따라 계상하고 기준이 없는 경우 「공무원 여비 규정」에 따른다고 되어 있어 수행기관인 (주)---의 출장여비 지급기준이 [표 3]과 같이 「공무원 여비 규정」보다 과다한데도 승인해 주었다.

[표 3] 공무원 여비기준 및 수행기관 국외여비 계상 기준 비교

구분(미국 기준)	항공권	일비	숙박비	식비	비고 (미달러)
공무원 여비기준(별표1의 제2호)	2등석	00	000	00	
(주)---(책임 이하)	<u>비즈니스석</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>000</u>	

「공무원 여비규정」은 국가공무원이 공무로 여행을 하는 경우에 지급하는 여비에 관한 사항을 규정함으로써 공무의 원활한 수행과 국가예산의 적정한 지출을 도모함을 목적으로 하고 있다.

따라서, ▽▽▽▽▽부에서는 수행기관의 국외여비 계상기준이 「공무원 여비 규정」보다 상회할 경우 「공무원 여비 규정」을 준용할 수 있도록 「지원사업 운영지침」을 개정하여 국가 예산의 적정한 지출을 도모하여야 한다.

② 집행 오남용(재료비 해당 여부에 관한 사항)

▽▽▽▽▽부에서 “0000년 ----- --사업”으로 선정된 -----는 ☆☆☆☆☆☆ --사업소 현장에 탄소중립설비를 설치 할 공간이 없어 가설창고

를 지원사업비 중 재료비(00,000,000원)로 설치하였다.

[그림 1] 가설창고 공사 전·후 사진대지

<생략>	<생략>
가설창고 부지 및 공사 사진	가설창고 공사 및 준공 사진

「지원사업 운영지침」 “별표 4 사업비 계상기준 및 증빙서류”에 따르면, 재료비는 재료비(소모성 재료비, 시험, 분석, 검사비 등) 및 시제품 제작비(시제품, 시제품, 시험설비 제작비, 설치비, 소프트웨어 개발 등)에 사용하도록 되어 있다.

[표 4] 지원사업 운영지침 별표 4 사업비 계상기준 및 증빙서류(재료비)

구분		사용용도	비고
재료비	재료비	· 소모성 재료비 · 시험, 분석, 검사비 등	
	시제품제작비	· 시제품-시작품-시험설비 제작비, 설치비, 소프트웨어 개발 등	

하지만, ▽▽▽▽▽부에서는 -----와 ☆☆☆☆☆☆ --사업소 현장에 가설창고 설치와 관련하여 재료비로 집행 가능 여부를 협의하고 「지원사업 운영지침」 제14조(사업비의 형태 및 계상) 제4항5)에 따라 위원회의 검토를 거쳐 조정하거나, 협의 근거를 문서로 등록하여야 하나, 별도의 절차 및 문서 등록 없이 가설창고 공사비를 재료비로 사용하도록 승인하였다.

5) 제14조(사업비의 형태 및 계상)

④ 사업단은 사업의 수행을 위하여 수행기관의 장이 제출한 사업비를 위원회의 검토를 거쳐 조정할 수 있다.

참고로, 온실가스 감축설비 지원사업⁶⁾의 경우 관련지침에서 토지구입비, 건물공사비, 기존시설 철거비, 부가가치세 등은 지원대상에서 제외하고 있어 ▽▽▽부에서는 가설창고 설치 비용을 재료비로 사용 가능 여부에 대하여 재검토할 필요가 있다.

③ 지출증빙 미비(검수조서 검토에 관한 사항)

“0000년 -----사업”으로 선정된 (주)-----에서는 0000. 0. 00. 에 MCDI Cell 00개를 00,000,000원에 구매하고자 지출결의서 및 증빙서류(견적서 등)를 제출하였다.

일반적으로 검수확인서는 입고된 자재가 명시된 품목과 일치하는지 여부를 확인하고, 입고된 자재의 재료표면의 결함 및 CRACK 등 이상 유무를 육안검사를 실시하도록 되어 있다.

하지만, 종합감사 기간 중 MCDL Cell에 대한 검수확인서를 확인한 결과, 대부분 자재 표면에 흠집이 있었으며, Cell 번호의 경우 생산 시점을 표기하고 있는 것으로 볼 때 0000. 0. 00. ~ 0000. 0. 00. 생산된 것으로 판단되었다.

또한, (주)-----에서는 (주)-----와 0000. 0. 00. 계약을 체결하고 계약서에 따라 MCDI Cell 00개의 제작을 착수하도록 되어 있어 0000. 0. 00. 이후 생산된 자재가 입고되어야 하나, Cell 번호 및 자재 표면의 흠집으로 볼 때 계약 이전 제작

6) 온실가스 감축설비 지원사업: -----본부 -----처 -----부에서 배출권거래제 참여기업의 온실가스 감축설비 지원사업으로 「배출권거래제 할당대상업체 탄소중립설비 지원사업 운영지침」에서 보조금 지원범위 및 지원대상에 의하면, 설비투자비는 해당설비(부대설비 및 계측설비를 포함 한다)의 구입비, 설치공사비(설계비), 감리비, 시운전비, 컨설팅비로 하되, 사업목적 달성을 위해 일련의 필요 설비를 지원 항목에 포함할 수 있으나, 토지구입비, 건물공사비, 기존시설 철거비, 부가가치세 등은 제외한다고 되어 있다.

되거나 중고품을 입고한 것으로 의심되는 정황이 있어 이에 대한 사실관계 확인 및 현장점검 등 재검토가 필요하다.

[그림 2] MCDL Cell 검수 사진

<생략>	<생략>
① cell 번호 : 00000000, 00000000	② cell 번호 : 00000000, 00000000
<생략>	<생략>
③ cell 번호 : 00000000, 00000000	④ cell 번호 : 00000000, 00000000
<생략>	
⑤ cell 번호 : 00000000, 00000000	

④ 특정거래 관리(2천만원 이상 대금 분리 발주에 관한 사항)

「국고보조금 통합관리지침」 제21조(보조사업 관련 계약)에 따라 2천만원을 초과하는 물품 및 용역을 체결하는 경우 조달청에게 위탁하여 계약을 체결하거

나, 나라장터를 이용하여 계약을 체결하도록 되어 있으나, 일부 재료비(시제품 제작비 등)를 2천만원 미만으로 분리하여 계약을 체결한 사례가 있었다.

종합감사 기간 중 ----의 집행내역서를 확인한 결과, 0000. 00. 00.에 금형 제작(000,000,000원) 시 2천만원 이상으로 나라장터를 통해 구매하여야 함에도 국가계약법에 따른 구매입찰 절차를 준수하지 않고 개별 0건으로 분리하여 수의계약으로 구매한 사실을 확인하였다.

[표 5] ---- 금형 제작비용 분리 발주 사례

작성일자	집행용도	거래처명	집행금액	검토결과	검수조서 제출 여부
합계	금형제작비용 합계	(주)-----	000,000,000		
0000.00.00.	---- -- -- -- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	×
0000.00.00.	--- --- --- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	×
0000.00.00.	--- --- -- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	×
0000.00.00.	--- -- -- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	×
0000.00.00.	---- -- -- -- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	○
0000.00.00.	--- --- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	○
0000.00.00.	--- -- --	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	×
0000.00.00.	-----	(주)-----	00,000,000	검토완료(0000.0.00.)	○

그리고, ----과 금형 제작사인 (주)-----와의 구매계약서 제0조(금형비의 지급)에서 금형비는 납품 후 전액 지급하기로 되어 있으나, ----은 증빙자료의 물품 청구 및 지출결의서에서 결제방식을 선입금 100%로 표기하여 증빙서류(검수 완료 확인서) 없이 선입금하였다.

또한, 「지원사업 운영지침」 “별표 4 사업비 계상기준 및 증빙서류”에 따라, 재료비 중 시제품 제작비의 경우 증빙자료로 검수(설치) 완료 확인서(사진 및 장비의 작동이 정상적임을 증명할 수 있는 자료)를 제출하도록 되어 있으나, [표 5]와 같이 0개 품목 중 0개 품목에 대해서는 검수조서를 제출하지 않았음에도 ▽▽▽

▽▽부 및 위탁정산기관인 --회계법인은 최종보고서 검토결과 “이상없음”으로 승인하였다.

특히, '00. 0. 00. 제출된 검수조서 중 “역류형 상부 내갑 금형 20A” 검수 사진의 경우 실제 제작도면과 상이하였고, '00. 0. 00.에 제출한 ---- “0000 ---- --사업 금형 제작 지연 사유”의 “역류형 상부 내갑 금형 20A” 제출 사진과도 상이하였음에도 이에 대한 진위여부를 확인하지 않았다.

[그림 3] 검수조서, 제작도면 및 제출사진 비교

<생략>	<생략>	<생략>
검수조서('00. 0. 00) 사진	제작 도면	'00. 0. 00. 제출 사진

따라서, ----은 금형제작 시 국가계약법에 따른 구매입찰 절차를 준수하지 않고, 분리하여 개별 건으로 수의계약으로 구매하였고, ▽▽▽▽부 및 위탁정산기관인 --회계법인은 최종보고서에서 검수조서가 제출되지 않았음에도 검토결과 부적정 집행내역이 없다고 보고하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

⑤ 지침 개정 필요에 관한 사항

▽▽▽▽부에서는 0000. 0. 00.에 “'00년 국가물산업클러스터 물기술 사업

화 지원사업 부정수급 심의위원회”를 개최하여 '00년도 국가물산업클러스터 물
기술 사업화 지원사업 수행기관의 국고보조금 부정집행 의심 건에 대한 심의위
원회 개최 및 제재부가금 결정하면서, 「**■**■부 국고보조금 운영관리지침」 제35
조 제4항에 따른 관련분야 전문가를 위촉하여 「국고보조금 통합관리지침」 제6
조 및 **■**■부 국고보조금 운영관리지침 제35조 제6항에 따라 재적위원 과반수의
출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하였다.

하지만, 「**■**■부 국고보조금 운영관리지침」은 **■**■부의 부정수급 심의위
원회 개최를 위한 근거 조항으로 사업단에서는 이를 준용할 근거가 없다.

따라서, 사업단에서는 「국고보조금 통합관리지침」에 따라 부정수급 심의위
원회를 주기적으로 개최할 필요가 있어 「지원사업 운영지침」에 부정수급 심의
위원회 구성·운영 조항을 반영할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

국가물산업클러스터사업단장(◇◇◇◇◇처장)은 국고보조금 집행 오남용
(국외여비, 재료비), 지출증빙(검수조서) 미흡, 특정거래 의심 등을 사전에 예방
할 수 있도록 주기적 집행점검 계획을 마련하여 집행의 효율성과 투명성을 제고
하시기 바라며,

아울러, 「지원사업 운영지침」에 부정수급 심의위원회 구성·운영 조항 및
별표 4 “사업비 계상기준 및 증빙서류”에 국외여비, 재료비, 지출증빙(검수조서)
등 미비한 사항을 반영하시기 바랍니다. 【권고】